

POUR COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Maître Martine Schaeffer, Notaire

Luxembourg, le

8.5.19



M. Schaeffer

NEW LIFE S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 6, rue des Lilas

L-8035 Strassen

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B17790

Anciennement : 13, rue Dicks

L-4081 Esch-sur-Alzette

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 8 MAI 2019

NUMERO...../2019

L'an deux mille dix-neuf, le huit mai,

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Edoardo TUBIA, indépendant, né le 11 décembre 1953 à San Donà di Piave, Italie, demeurant au 6, rue des Lilas, L-8035 Strassen, ci-après dénommé (**l'Associé Unique**).

La partie comparante a déclaré être l' Associé Unique de la société à responsabilité limitée **NEW LIFE S.à r.l.**, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B17790, ayant son siège social au 13, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg (la **Société**), et constituée suivant un acte du notaire Francis KESSELER, alors notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 25 septembre 1980, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en 1980, numéro 251, lesquels statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du même notaire, en date du 10 août 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en 1988, numéro 283 (les **Statuts**).

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

1. La totalité du capital social, représenté par 310 (trois cent dix) parts sociales, est détenu par l'Associé Unique.
2. L'Associé Unique est personnellement présent, de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont présentes à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.
3. L'ordre du jour est le suivant:

ORDRE DU JOUR

- 1) Transfert du siège social de la société du 13, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette au 6, rue des Lilas, L-8035 Strassen et modification subséquente de l'article deux des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante :

« **Article deux.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Strassen Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune ou dans tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Lorsque le siège social est transféré en-dehors de Luxembourg-Ville, le conseil de gérance de la Société est autorisé à modifier les Statuts en conséquence par acte notarié (constat).

Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise. »

- 2) Modification de l'objet social de la société par l'ajout de plusieurs paragraphes et modification subséquente de l'article trois des statuts de la société afin d'ajouter un deuxième paragraphe et afin de lui donner la teneur suivante :

« Article trois : La société a pour objet l'exploitation d'un sauna, d'un salon d'esthétique, d'un salon de pédicure, d'un snack-bar ainsi que le commerce de tous les articles utilisés pour l'exploitation de l'objet de la société.

La société a également pour objet de fournir des services d'aide et d'assistance aux gérants et administrateurs de fonds et de sociétés d'investissement, holding, soparfi et sociétés commerciales en général.

Entre autres, la société pourra fournir des services d'assistance pour toute question liée à, la société, à l'administration, au secrétariat, à la comptabilité, à la fiscalité, au travail ou d'ordre social et elle pourra également revoir divers documents pour les sociétés, les gérantes et administrateurs de fonds et de sociétés d'investissement, toujours en qualité de support et d'assistance.

La Société a également pour objet la participation, sous quelque

forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties et émettre des obligations ou titres obligataires.

La Société prendra la qualité de gérant, administrateur, administrateur-délégué, fondé de pouvoirs ou d'associé-gérant commandité et elle assurera donc la gestion d'une ou plusieurs sociétés.

En outre, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. »

- 3) Modification de l'article 6 des statuts de la société relatif au capital social afin d'enlever dudit article l'indication de l'associé et afin de lui donner la teneur suivante :

« Article six : Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000.-) divisé en trois cent dix (310) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. »

- 4) Modification de l'article 8 des statuts de la société et suppression de l'article 9 des statuts afin de (i) refléter les modifications à la loi sur les sociétés commerciales apportées par la loi du 10 août 2016 et de (ii) l'adapter au « Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » et de lui donner la teneur suivante :

« Article huit : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que selon la procédure prévue à l'article 710-12 de la loi sur les sociétés commerciales. »

Les actuels articles 10 et suivants seront renumérotés 9 et suivants.

- 5) Changement du pouvoir de signature et nomination de Monsieur Edoardo TUBIA en tant que gérant administratif et nomination de deux gérants techniques, à savoir :

- Madame Silvia TUBIA en ce qui concerne le volet fitness et salon de beauté
- Monsieur Edoardo TUBIA en ce qui concerne le volet service d'aide et assistance aux gérants et administrateurs

6) Divers.

L'Associé unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte des résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la société du 13, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette au 6, rue des Lilas, L-8035 Strassen et de modifier en conséquence l'article deux des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante :

« **Article deux.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Strassen Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune ou dans tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Lorsque le siège social est transféré en-dehors de Luxembourg-Ville, le conseil de gérance de la Société est autorisé à modifier les Statuts en conséquence par acte notarié (constat).

Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la société par l'ajout de plusieurs paragraphes et de modifier en conséquence l'article trois des statuts de la société afin d'ajouter un deuxième paragraphe et afin de lui donner la teneur suivante :

« Article trois : La société a pour objet l'exploitation d'un sauna, d'un salon d'esthétique, d'un salon de pédicure, d'un snack-bar ainsi que le

commerce de tous les articles utilisés pour l'exploitation de l'objet de la société.

La société a également pour objet de fournir des services d'aide et d'assistance aux gérants et administrateurs de fonds et de sociétés d'investissement, holding, soparfi et sociétés commerciales en général.

Entre autres, la société pourra fournir des services d'assistance pour toute question liée à, la société, à l'administration, au secrétariat, à la comptabilité, à la fiscalité, au travail ou d'ordre social et elle pourra également revoir divers documents pour les sociétés, les gérantes et administrateurs de fonds et de sociétés d'investissement, toujours en qualité de support et d'assistance.

La Société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Sociétés a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties et émettre des obligations ou titres obligataires.

La Société prendra la qualité de gérant, administrateur, administrateur-délégué, fondé de pouvoirs ou d'associé-gérant commandité et elle assurera donc la gestion d'une ou plusieurs sociétés.

En outre, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. »

AVERTISSEMENT

Le notaire instrumentaire a rendu attentif la partie comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement modifiée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la partie comparante.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la société relatif au capital social afin d'enlever dudit article l'indication de l'associé et afin de lui donner la teneur suivante :

« Article six : Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000.-) divisé en trois cent dix (310) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. »

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier l'article 8 des statuts de la société et de supprimer l'article 9 des statuts afin de (i) refléter les modifications à la loi sur les sociétés commerciales apportées par la loi du 10 août 2016 et de (ii) l'adapter au « Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » et de lui donner la teneur suivante :

« Article huit : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que selon la procédure prévue à l'article 710-12 de la loi sur les sociétés commerciales. »

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de changer le pouvoir de signature et de nommer Monsieur Edoardo TUBIA en tant que gérant administratif et

de nommer de deux gérants techniques, à savoir :

- Madame Silvia TUBIA, née le 8 juillet 1979 à San Dona Di Piave, Italie, demeurant à 6, rue des Lilas, L-8035 Strassen, en ce qui concerne le volet fitness et salon de beauté
- Monsieur Edoardo TUBIA, prénommé, en ce qui concerne le volet service d'aide et assistance aux gérants et administrateurs

Chacun des gérants techniques peut engager la société par sa seule signature, dans le domaine de l'objet social lui attribué.

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.